



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL
"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI
ETECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DELL'ARPAS – ANNO 2027 (CON EVENTUALE
PROROGA AL 1° SEM. 2028)" - DECISIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;

VISTA

la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTE

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20/01/2030;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

icare la Determinazione a contrarre

VISTI

- il vigente Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 745/2026, in cui il Servizio in oggetto è inserito con il codice S92137340920202500001;
- la propria Determinazione n. 674 del 20/04/2026, con cui è stato incaricato il Geom. Martino Atzeni come progettista del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027";
- la propria Determinazione n. 1010 del 27/05/2026, con cui è stato approvato il progetto del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ARPAS - Anno 2027", redatto dal Geom. Martino Atzeni;

- la Determinazione della Direttrice Generale n.1334 del 07/07/2026 avente come oggetto "Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, idrici e tecnologici degli immobili dell'Arpas – Anno 2027 (con eventuale proroga al I° Sem. 2028) - Gruppo di lavoro incaricato delle funzioni tecniche - Presa d'atto incompatibilità del Dirigente responsabile e avocazione dell'approvazione";

DATO ATTO

- che per dare corso alla procedura è necessario avviare l'appalto per l'acquisizione del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027";
- che l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto comporterebbe una duplicazione dell'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- che l'acquisto, come già precisato, è inserito nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028 ed individuato con il Codice Unico di Intervento (CUI) S92137340920202500001;

VISTO

l'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO

- che non sono attive convenzioni stipulate dalla centrale regionale di committenza per servizi di manutenzione degli impianti tecnologici a servizio delle amministrazioni regionali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- che risultano attivi accordi quadro e convenzioni stipulati dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione (CONSIP) per servizi di facility management da eseguirsi negli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, ma non è possibile aderire perché i beni di ARPAS e le necessità di manutenzione che occorrono all'Agenzia non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'adesione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza Rep. n. 1321 del 22/12/2025 con la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula delle nuove convenzioni quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso alle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna – II edizione;

DATO ATTO che le nuove convenzioni quadro regionali non saranno disponibili in tempi brevi ma più realisticamente ben oltre il termine del 31/12/2026, quando scadrà il contratto di manutenzione attivo tra l'Arpas e la società Veolia/Siram spa;

RITENUTO pertanto opportuno avviare una procedura di gara per affidare il "Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, idrici e tecnologici degli immobili dell'Arpas" per la durata di anno (2027), sufficiente perché la Centrale Regionale di Committenza renda disponibile l'adesione alle nuove convenzioni quadro, con termine anticipato nel caso in cui le convenzioni regionali fossero già disponibili durante il 2027 e con eventuale proroga di sei mesi in caso contrario;

ACCERTATO che al presente appalto si applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM);

VISTO l'art. 26 comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, all'operatore economico affidatario dell'appalto;

VISTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

l'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 che definisce all'art. 3 comma 1 lett. f) "*procedure aperte*" le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

RITENUTO

necessario bandire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, da svolgersi tramite la piattaforma telematica di acquisto SardegnaCAT, raggiungibile dal sito telematico della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza <https://crc.regione.sardegna.it/home>, mediante RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati sul Mercato Elettronico Regionale SardegnaCAT alle seguenti categorie merceologiche:

CPV Prevalente:

- 50700000-2 (Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici)

CPV Secondari:

- 50720000-8 (Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali)
- 50730000-1 (Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento)
- 50711000-2 (Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici)
- 50750000-7 (Servizi di manutenzione di ascensori)
- 50710000-5 (Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici)
- 50413200-5 (Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio)

RITENUTO

altresì necessario aggiudicare la suddetta gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinata dall'art. 108 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO

- che l'appalto in oggetto avrà una durata di 12 mesi, con termine anticipato nel caso in cui le convenzioni regionali fossero già disponibili durante il 2027 e con eventuale proroga di 6 mesi in caso contrario;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- che l'importo posto a base di gara per l'affidamento in oggetto è previsto in complessivi € 334.333,33+IVA;
- che l'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. lgs. n. 36/2023, è pari ad € 500.000,00+IVA;

RICHIAMATO il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019, attualmente vigente ed applicato al presente procedimento nelle more della definizione di un nuovo Regolamento rispondente ai dettami dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 1334 del 07/07/2026, che in applicazione del suddetto Regolamento, su proposta dal RUP, ha approvato l'Allegato A) in cui sono indicate le funzioni e le percentuali spettanti dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, per le diverse fasi del procedimento del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027";

VISTO il progetto relativo al servizio in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D. lgs. 36/2023 dal Geom. Martino Atzeni, approvato con la propria Determinazione n. 1010 del 27/05/2026, con cui è stato approvato il progetto del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027", dell'importo complessivo di € 620.410,00 come da quadro economico sotto riportato, con stima dell'importo massimo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, in € 500.000+IVA, come evidenziato nell'**Allegato 2**;

ATTESO che nel suddetto progetto sono contenuti gli elementi dell'appalto di cui trattasi e le modalità di esecuzione dello stesso;

RITENUTO

- di dover approvare i criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 100 del Codice come indicati nell'Allegato 1 al presente atto;
- di dover applicare i criteri di selezione dell'offerta ed i metodi di attribuzione dei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

punteggi e gli altri elementi utili all'individuazione dell'offerta, indicati nel progetto suddetto;

- di dover prevedere sopralluoghi facoltativi presso le sedi previa richiesta dell'operatore economico;

DATO ATTO

- che l'Arpas valuterà la congruità, serietà sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, nel rispetto del procedimento di cui all'art. 110 del D.lgs. 36/2023, utilizzando il seguente criterio: saranno considerate anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- che la procedura aperta deve concludersi entro il termine massimo di 9 mesi dell'art. 17 comma 3 del Codice (Allegato I.3 al Codice), decorrenti dalla data di trasmissione del bando;
- che il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 71 c. 2 del codice è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara;

RITENUTO

di dover aggiudicare il presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida;

PRESO ATTO

che al Servizio Provveditorato ed economato compete l'indizione della procedura aperta e che pertanto si rende necessario conferire il mandato per l'espletamento della procedura in oggetto;

CONSIDERATO

che occorre dare idonea pubblicità alla gara secondo le disposizioni di cui all'articolo 84 del codice secondo cui i bandi e gli avvisi relativi agli appalti di importo pari o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

superiore alle soglie di rilevanza europea sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per il tramite della BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici);

DATO ATTO

- che il presente appalto è soggetto al pagamento del contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo di € 410,00 e pertanto occorre procedere con gli adempimenti conseguenti;
- che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, per cui si dovrà acquisire il codice CIG tramite la piattaforma telematica di acquisto SardegnaCAT;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere ad assumere gli impegni di spesa sul Capitolo SC02.1070" Manutenzione ordinaria impianti generici"- Missione 01 - Programma 06 - Azione 01, riferiti ai crediti certi, mentre gli impegni di spesa in favore del fornitore del servizio saranno assunti al momento dell'aggiudicazione, trattandosi di spese correnti;

Per le motivazioni sopra espresse che debbono intendersi richiamate

DETERMINA

- ART.1** **DI CONSIDERARE** la premessa come parte integrante della presente Determinazione;
- ART.2** **DI PROCEDERE** con l'acquisto in appalto del "Servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'ARPAS - Anno 2027" mediante ricorso a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli importi del quadro economico complessivo riportato nell'**Allegato2**, già approvato con le precedenti Determinazioni;
- ART.3** **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, il termine di ricezione delle offerte in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- ART.4** **DI AGGIUDICARE** il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- ART.5** **DI DARE MANDATO** al Servizio Provveditorato di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 mediante RDO su piattaforma SardegnaCAT;
- ART.6** **DI APPROVARE** i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico professionali, capacità economico finanziaria richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla procedura individuati nell'**Allegato 1** che si unisce al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- ART.7** **DI APPROVARE** i criteri di selezione dell'offerta, i metodi di attribuzione dei punteggi e gli altri elementi utili all'individuazione dell'offerta, indicati nel progetto approvato con Determinazione n. 1010 del 27/05/2026;
- ART.8** **DI VALUTARE** la congruità, serietà sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, nel rispetto del procedimento di cui all'art. 110 del D. lgs. 36/2023, utilizzando il seguente criterio: saranno considerate anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- ART.9** **DI PREVEDERE** sopralluoghi facoltativi presso le sedi ARPAS previa richiesta dell'operatore economico;
- ART.10** **DI DARE ATTO** che trattandosi di spese correnti, tutte le somme del Quadro economico saranno impegnate sul Capitolo **SC02.1070**- Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2026-2028, annualità 2027 e 2028, al momento dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico che presenterà l'offerta più conveniente per l'amministrazione;
- ART.11** **DI COSTITUIRE** il fondo incentivi - art. 45 del D.lgs. 36/2023 - che per la quota destinata al personale sarà suddiviso come da ripartizione approvata con la Determinazione della Direttrice Generale n. 1334 del 07/07/2026, ed il cui impegno sul capitolo **SC02.1070**- Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 – titolo 1, seguirà l'aggiudicazione, così come segue:
- la somma complessiva di **€ 6.686,67** (pari all'80% dell'incentivo) per la quota da



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

corrispondere ai dipendenti (codice fornitore 700001 dipendenti diversi) esercizio **2027**,

- la somma complessiva di **€ 3.313,33** (pari all'80% dell'incentivo) per la quota da corrispondere ai dipendenti (codice fornitore 700001 dipendenti diversi) esercizio **2028**;
- la somma complessiva di **€ 2.000,00** (pari al 20% dell'incentivo) per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 fornitore ARPAS), esercizio **2027**;

ART.12 **DI DARE ATTO** che il presente appalto è soggetto al pagamento del contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo di € 410,00 e pertanto occorre procedere con gli adempimenti conseguenti;

ART.13 **DI SOTTRARRE** i documenti di gara alla pubblicazione, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipando la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Bandi e Gare" a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elettronico SardegnaCAT;

ART.14 **DI CONFERMARE** il P.I. Sergio Piccioni, Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

ART.15 **DI APPROVARE** l'**Allegato 1** a questa determinazione "Criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 100 del Codice";

ART.15 **DI CONFERMARE** il Quadro economico dell'appalto, contenuto nell'**Allegato 2**, già approvato coi precedenti atti;

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
13/07/2026 13:57:45